

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5849/2537

บริษัท อา คเนย์ ประกันภัย จำกัด
บริษัท มอลเลอร์ส (ประเทศไทย)
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 609 วรรคสอง, มาตรา 618

นอกจากจำเลยจะปฏิบัติหน้าที่ทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการต่าง ๆ แทนบริษัทผู้ขนส่งที่อยู่ต่างประเทศแล้ว จำเลยยังเป็นผู้จัดการในการขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ลงเรือฉลอมแล้วนำเข้ามาที่โรงพักสินค้าเพื่อส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้รับตราส่งอีกด้วย เข้าลักษณะร่วมขนส่งเพื่อให้สินค้าถึงมือผู้ซื้อในการขนส่งช่วงสุดท้าย จำเลยจึงเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้ายซึ่งต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งกับการรับขนของทางทะเลในขณะเกิดข้อพิพาททั้งนี้ไม่ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นตอนใดระหว่างการขนส่งและจำเลยจะได้เป็นผู้ทำให้เกิดความเสียหายนั้นหรือไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีวัตถุประสงค์ในการรับจ้างขนส่งสินค้าทางทะเล เมื่อประมาณปลายปี 2526 บริษัทยูโรไทยอินดัสเตรียลซัพพลาย จำกัด ได้สั่งซื้อสินค้าข้าวมอลท์จำนวน 9,600 กระสอบ น้ำหนัก 480,000 กิโลกรัม จากบริษัทยูโรไท

ยอินดัสตรีเบดาร์ฟ แอนด์แฮนเดิลส์ จีเอ็มบีเอช จำกัดซึ่งอยู่ที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน บริษัทผู้ขายสินค้าได้ว่าจ้างบริษัทชิพฟาทาเกสเซลชาฟ เดทเลฟวอน แอฟเฟ่น จีเอ็มบีเอช จำกัด เป็นผู้ขนส่งสินค้าทางทะเลมายังประเทศไทยโดยเรือชื่อนานเจลไมท์ เนื่องจากผู้ขนส่งสินค้าดังกล่าวไม่มีสาขาในประเทศไทย ผู้ขนส่งจึงมอบหมายให้จำเลยเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้ายบริษัทยูโรไทยอินดัสเตรียล ชัพพลาย จำกัด ได้เอาสินค้าดังกล่าวประกันภัยไว้แก่โจทก์ ในวงเงินไม่เกิน 7,587,469.55 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2527 เรือชื่อนานเจลไมท์ได้บรรทุกข้าวมอลท์มาถึงประเทศไทยเข้าเทียบท่าเรือที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีปรากฏว่าข้าวมอลท์สูญหายไปจำนวน 18,600 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 294,014.45 บาท ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งทางทะเล บริษัทยูโรไทยอินดัสเตรียล ชัพพลาย จำกัด จึงเรียกร้องให้โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยชำระค่าเสียหายดังกล่าวตามสัญญาประกันภัย โจทก์ได้ชำระให้ตามสัญญาแล้วเป็นเงิน 279,284.45 บาท โจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจากจำเลยซึ่งเป็นผู้ร่วมขนส่งพร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเงิน 57,674.15 บาทขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 336,958.60 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 279,284.45 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้รับประกันภัยทางทะเลในสินค้าข้าวมอลท์ และโจทก์ไม่ได้รับช่วงสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายจากบริษัทยูโรไทยอินดัสเตรียล ชัพพลาย จำกัด จำเลยไม่มีวัตถุประสงค์ในการรับจ้างขนส่งสินค้าทางทะเลเพื่อรับบำเหน็จตามอัตราค่าจ้างการค้ำปกติ จำเลยเป็นตัวแทนเจ้าของเรือหรือผู้เช่าเรือซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ มีรายได้จากการรับจ้างทำของเท่านั้นจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายของสินค้าข้าวมอลท์ร่วมกับผู้ขนส่งทอดอื่น ๆ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 279,284.45 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2528 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เรืออนานเจลไมท์ที่ขนส่งสินค้ารายพิพาท ได้จอดที่เกาะสีชังและมีการขนถ่ายสินค้าลงเรือฉลอมที่เกาะสีชังแล้วนำเข้ามาที่โรงพักสินค้าของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จำเลยเป็นผู้ขนถ่ายสินค้าจากเรืออนานเจลไมท์ลงสู่เรือฉลอม และเมื่อบริษัทยูโรไทยอินดัสเตรียลซ์พพลาย จำกัด ผู้ซื้อมีหนังสือแจ้งให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย จำเลยก็รับจะรีบดำเนินการแจ้งให้บริษัทผู้ขนส่งในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันซึ่งเป็นตัวการพิจารณาแล้ว จำเลยก็ได้มีหนังสือถึงบริษัทตัวการตามเอกสารหมายเลข 15 นอกจากนี้เมื่อโจทก์มีหนังสือแจ้งให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายจำเลยก็ได้มีหนังสือตอบว่า ขอให้โจทก์ยืดอายุการดำเนินคดีตามกฎหมายไปก่อน จำเลยมิได้ปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สินค้าที่ขนส่งแต่อย่างใด ประกอบกับเรืออนานเจลไมท์จะแล่นเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้ จึงต้องขนถ่ายสินค้าที่เกาะสีชังและจำเลยเป็นผู้ติดต่อกับกรมศุลกากรและกองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งจำเลยเป็นตัวแทนบริษัทผู้ขนส่ง เห็นว่านอกจากจำเลยจะปฏิบัติหน้าที่ทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการต่าง ๆ แทนบริษัทผู้ขนส่งที่อยู่ต่างประเทศแล้ว จำเลยยังเป็นผู้จัดการในการขนถ่ายสินค้าจากเกาะสีชังลงเรือฉลอมแล้วนำเข้ามาที่โรงพักสินค้าของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เพื่อส่งมอบให้บริษัทยูโรไทยอินดัสเตรียลซ์พพลาย จำกัด ผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้รับตราส่งอีก

ด้วย เข้าลักษณะร่วมขนส่งเพื่อให้สินค้าถึงมือผู้ซื้อในการขนส่งช่วงสุดท้าย จำเลยจึงเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้ายซึ่งต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งกับการรับขนของทางทะเลในขณะเกิดข้อพิพาท ทั้งนี้ไม่ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นตอนใดในระหว่างการขนส่งและจำเลยจะได้เป็นผู้ทำให้เกิดความเสียหายนั้นหรือไม่

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-สมภพ โชติกวณิชย์-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ